

01 最高法院刑事判決

02 115年度台上字第1838號

03 上訴人 張傳威

04 籍設新北市淡水區中山北路2段375號（新
05 北市淡水戶政事務所）

06 上列上訴人因傷害致重傷案件，不服臺灣高等法院中華民國114
07 年12月31日第二審判決（114年度上訴字第5500號，起訴案號：
08 臺灣臺北地方檢察署106年度偵字第409號），提起上訴，本院判
09 決如下：

10 主 文

11 上訴駁回。

12 理 由

13 查第三審上訴書狀，應敘述上訴之理由，其未敘述者，得於提起
14 上訴後20日內補提理由書於原審法院，已逾上述期間，而於第三
15 審法院未判決前，仍未提出上訴理由書狀者，第三審法院應以判
16 決駁回之，刑事訴訟法第382條第1項、第395條後段規定甚明。
17 本件上訴人張傳威因傷害致重傷案件，不服原審判決，於民國11
18 5年1月23日提起上訴，並未敘述理由，迄今逾期已久，於本院未
19 判決前仍未提出，依上開規定，其上訴自非合法，應予駁回。

20 據上論結，應依刑事訴訟法第395條後段，判決如主文。

21 中 華 民 國 115 年 4 月 22 日

22 刑事第五庭審判長法官 段景榕

23 法官 汪梅芬

24 法官 何俏美

25 法官 黃紹紘

26 法官 宋松璟

27 本件正本證明與原本無異

01

書記官 胡家寧

02

中 華 民 國 115 年 4 月 24 日